

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
t.a.v. Persoonsgegevens
Postbus 1060
1200 BB HILVERSUM

Media en Creatieve Industrie

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

Persoonsgegevens

PersoonPersoonsgeg...

Onze referentie

B: 39994534
Z: 1420900
VP: 560164168

Uw brief van

26 juni 2023

Uw referentie

23.025/rva

Als u belang hebt bij dit besluit, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken, gerekend vanaf de verzenddatum, bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen op www.bezwaarschriftenocw.nl.

Datum 18 augustus 2023

Betreft Verlening projectsubsidie Verbeteren kwaliteit erfgoedinformatie

Geachte Persoonsgegevens,

Bij brief van 26 juni 2023 hebt u namens het Netwerk Digitaal Erfgoed een subsidieaanvraag ingediend voor Verbeteren kwaliteit erfgoedinformatie. Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een subsidie van ten hoogste € 600.000. De subsidie wordt verleend op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid. De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan en zoals voorzien in de begroting. Het bedrag waarop de subsidie na het tijdvak waarvoor zij wordt verleend, wordt vastgesteld, is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Een eventueel verschil tussen de gerealiseerde kosten en het ten hoogste verleende bedrag wordt in mindering gebracht bij de vaststelling en zal worden teruggevorderd. Bij eventuele co-financiering kan er naar rato worden teruggevorderd.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2023.

Motivering bij het besluit

In mijn *Meerjarenbrief Cultuur 2023-2025: De kracht van creativiteit*¹ heb ik aangekondigd te willen investeren in het verbeteren van de kwaliteit van cultuurdata, om het gebruik ervan in onderwijs, cultuur, media en wetenschap te stimuleren. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) geeft met zijn plan invulling aan een maatregel om erfgoedinstellingen te ondersteunen bij het verbeteren van de erfgoedinformatie die ze beheren. Om erfgoedcollecties over de grenzen van organisaties heen te kunnen verbinden (de centrale doelstelling van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed) moet de informatie over die collecties van voldoende kwaliteit zijn: ze moet kloppen, er moet voldoende informatie beschikbaar zijn, en

¹ <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/04/meerjarenbrief-de-kracht-van-creativiteit>.

de informatie moet ook aangeboden worden in gestandaardiseerde vorm. Veel erfgoedinformatie is nu nog van onvoldoende kwaliteit om de noodzakelijke verbindingen te realiseren.

39994534

Om instellingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun datakwaliteit gaat het NDE zgn. 'datawerkplaatsen' inrichten op verschillende plekken in het land, waar netwerkleden onder begeleiding van specialisten samen kunnen werken aan het opschonen, standaardiseren en verrijken van datasets. Daarnaast gaat het een mobiel data-clean-team opzetten dat praktische ondersteuning biedt bij het verbeteren van de datakwaliteit bij de instellingen zelf. Ook gaat het de ontwikkeling financieren van een aantal 'showcases' die enerzijds gebruikt kunnen worden om criteria op te stellen voor de validatie van erfgoedinformatie, en anderzijds, om voor het erfgoedveld zichtbaar te maken welke mogelijkheden goede datakwaliteit biedt. Al deze activiteiten zijn gericht op kennisdeling, en dragen zodoende bij aan de professionalisering van de sector. Ook zijn ze complementair aan de maatregel ter versnelling van de uitrol van de netwerkvoorzieningen die het netwerk nu al uitvoert met middelen van OCW. Ze vormen daarmee een integraal onderdeel van de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

De details van de uit te voeren activiteiten zijn te vinden in het activiteitenplan dat samen met de aanvraag is ingediend. De subsidie wordt verleend conform de aanvraag.

Waar moet u aan voldoen?

U moet in ieder geval voldoen aan de voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen. Er staan ook verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Wet op het specifiek cultuurbeleid, Besluit op het specifiek cultuurbeleid en Regeling op het specifiek cultuurbeleid;
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2;
- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies.

Overigens attendeer ik u ook op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en op de (Europese) aanbestedings- en staatssteunregelgeving die van toepassing kunnen zijn.

Als u met de subsidie marktpartijen inhuurt voor het verrichten van de activiteiten, dient dit marktconform (dus met inachtneming van de aanbestedingsregels) te gebeuren.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten

waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

39994534

Uw melding kunt u, bij voorkeur bij brief, doen bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Met het oog op het tegengaan van misbruik van subsidie, wijs ik u erop dat er een misbruikregister wordt bijgehouden.

Beleidsonderzoek

U werkt mee aan een door of namens mij ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van beleid.

Verantwoording

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een activiteitenverslag of een bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening in. Aan de hand van deze verantwoording toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Met het financieel verslag of de jaarrekening geeft u inzicht in de besteding.

Een activiteitenverslag beschrijft de aard, duur en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Een financieel verslag of een jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. U bedingt bij de accountant dat deze zijn onderzoek inricht overeenkomstig het controleprotocol dat is opgenomen in de bijlage van het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2021-2024 dat op de website www.cultuursubsidie.nl is gepubliceerd.

Het activiteitenverslag en het financieel verslag zendt u binnen dertien weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Media en Creatieve Industrie, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag.

Dit betekent dat beide verslagen uiterlijk op 1 mei 2024 moeten zijn ingediend.

Naast deze subsidie is aan u een vierjaarlijkse instellingssubsidie op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid verleend (hierna: BIS-subsidie). U kunt er daarom ook voor kiezen om de verantwoording van de subsidie niet afzonderlijk in te dienen zoals hierboven is beschreven, maar deze onderdeel uit te laten maken van de jaarverantwoording die u in moet dienen in het kader van de BIS-subsidie. Voorwaarde is wel dat de verantwoording van de subsidie daarin voldoende inzichtelijk is. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u de subsidie te verantwoorden in de jaarverantwoording 2023. In de jaarverantwoording 2023 geeft u een verslag van de stand van zaken.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling zal plaatsvinden in een afzonderlijke beschikking.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen of niet geheel uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies kan ik een bestuurlijke boete opleggen.

Informatieplicht OCWAlgemene Groepsvrijstellingsverordening

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: AGVV).

Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed en is verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste lid tot en met het derde lid en het vijfde tot en met het negende lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de AGVV.

Kennisgeving en publicatie

Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van artikel 53 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Bewaartermijn en monitoring

Op grond van artikel 12 AGVV kan de Europese Commissie tot 10 jaar na de steunverlening stukken daarover opvragen. Het is daarom van belang dat u alle documenten met betrekking tot de subsidie ten minste 10 jaar bewaart. Daarnaast dient er een goede dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek (monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag. U ontvangt binnen twee weken na dagtekening van deze brief een voorschot van € 300.000. Vervolgens ontvangt u in de maand oktober 2023 eveneens een voorschot van

€ 300.000.

39994534

De voorschotten worden aan u overgemaakt op *Persoonsgegevens* onder vermelding van 39994534.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon, mevrouw *Persoonsgegevens*, bereikbaar via telefoon *Persoonsgegevens* en email: *Persoonsgegevens* *Persoonsgegevens*.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur Media en Creatieve Industrie,

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens